Pojistná smlouva

číslo **772 030947 2**

Centrum pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČ 47116617
adresa sídla: 110 01 Praha 1, Templová 747, Česká republika
(dále jen „**pojistitel**“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
agentura Severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 25

a

APOSS Liberec, příspěvková organizace

IČ 71220071
adresa sídla: 460 01 Liberec 1, Zeyerova 832/24
tel.: 485 106 681
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 78-6239350237/0100
(dále jen „**pojistník**“)
zastoupený: Ivanou Glaserovou, ředitelkou
korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

uzavírají

ve smyslu zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.
IČ 48391301
adresa sídla: 602 00 Brno, Příkop 6/838
(dále jen „**pojišťovací makléř**”)
korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 460 01 Liberec, Rumunská 655/9
tel.: 485 111 511, 724 505 509, fax: 485 111 510

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloze 1 **zřizovací listina** (usnesení č. 152/07/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje)
3. K tomuto pojištění se vztahují

   Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“)

   VPP P - 100/05 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

   Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)

   ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění
   ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení
   ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení
   ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

   Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)

   DPP P - 520/05 - pro pojištění hospodářských rizik
   - DZ2 - Kouř - Rozšíření rozsahu pojištění
   - DZ3 - Třesk - Rozšíření rozsahu pojištění
   - DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek
   - DOB1 - Elektronická rizika - Výluka
   - DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy
4. Pojištěný pověřuje pojišťovací makléřskou společnost **RENOMIA, a.s.** IČ 48391301 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu.

   Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře. Pouze zplnomocněný makléř je oprávněn přijímat rozhodnutí smluvních partnerů.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od článku V, VPP P - 100/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.1 Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pojištění majetku se sjednává **na novou cenu**.

1.2 Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost.

1.3 Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, územní platnost pojištění • **území České republiky (ČR)**.

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu uvedeném v následujících tabulkách

2.1 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se řídí **VPP P-100/05**, **ZPP P-150/05** a doložkami DZ6, DOB1, DOB3

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „**sdružený živel**“
vč. škod vzniklých působením kouře (DZ2) a škod způsobených aerodynamickým třeskem (DZ3),
vč. škod způsobených hašením, stržením nebo vyklízením v důsledku pojistné události,
vč. škod způsobených poj. nebezpečím „vodovod“, zahrnujícím poškození nebo zničení pojištěné věci

a) kapalinou unikající z vodovodních zařízení, vč. poškození nebo zničení
   - potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
   - kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich
b) zatékáním dešťové vody a tajícího ledu nebo sněhu,
c) médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních a samočinných hasicích zařízení, vč. škody způsobené v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení,
d) poškození nebo zničení vnějších dešťových svodů, došlo-li k němu tlakem kapaliny a nebo zamrznutím vody v nich

Předmět pojištění	agregovaná pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 4)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor nemovitostí cizích (budov a staveb) vč. příslušenství, svěřených pojištěnému do správy zřizovatelem • bez komunikací, mostů a staveb na vodních tocích	20 000 000	viz rozpis		
soubor movitých věcí vlastních a cizích užívaných	6 000 000	viz rozpis		
soubor movitých věcí - cizích vnesených a odložených, zaměstnanců, návštěv, klientů ap.		viz rozpis	na první riziko	100 000
soubor zásob vlastních	100 000	viz rozpis		
specifikace: zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba vč. nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené výrobky apod., pojištění se sjednává na hodnotu znovuzřízení				
soubor peněž. hotovosti a jiných cenností vlastních a cizích převzatých, příp. vnesených		viz rozpis	na první riziko	90 000
specifikace peněžní hotovosti a jiných cenností: peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, cenné papíry, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, drahé kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky, poštovní známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín, telefonní karty, stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty apod.				

rozpis spoluúčasti pro živelní pojištění
- základní spoluúčast, není-li ujednáno jinak ..... 5 000 Kč
- spoluúčast pro poj. nebezpečí „vodovod“, písm. a), b), c), d) ..... 1 000 Kč

poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

Sjednávají se limity plnění za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku pro níže uvedená poj. nebezpečí (s možností připojištění)

- povodeň nebo záplava ..... limit 5 000 000 Kč
  pojištění se vztahuje i na zpětné vystoupnutí kapaliny z odpad. potrubí, způsobené zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy
- vichřice nebo krupobití ..... limit 10 000 000 Kč
- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin,
  a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námrazy ..... limit 10 000 000 Kč
- náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, kouř, aerodynamický třesk,
  pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené poj. věci,
  nebo nejsou-li součástí téhož souboru, jako poškozená věc ..... sjednává se bez limitu
- zemětřesení ..... sjednává se bez limitu

(pokračování tabulky)

Sjednávají se limity plnění za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku pro níže uvedená poj. nebezpečí (s možností připojištění)

- kapalinou unikající z vodovodních zařízení ..... sjednává se bez limitu
  vč. plnění za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, vč. plnění za poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich
  zatékáním dešťové vody a tajícího ledu nebo sněhu ..... limit 1 000 000 Kč
  médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabil. a samočin. hasicích zařízení,
  vč. škody způsobené v důsledku provádění tlak. zkoušek hasicího zařízení ..... limit 10 000 000 Kč
  poškození nebo zničení vnějších dešťových svodů,
  došlo-li k němu tlakem kapaliny a nebo zamrznutím vody v nich ..... limit 1 000 000 Kč

2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ VČETNĚ DOPLŇKOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

Pojištění se řídí **VPP P-100/05**, **ZPP P-200/05** a doložkami DOB1, DOB3

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „**odcizení**“

Předmět pojištění	agregovaná pojist. částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2) 3)	max. roční limit pojist. plnění 4)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor nemovitostí cizích vč. příslušenství svěřených pojištěnému do správy zřizovatelem a ostatních nemovitostí dle specifikace		1 000	na první riziko	50 000
specifikace: nemovitosti cizí vč. příslušenství a ostatní nemovitosti, jako např. sadové a venkovní úpravy, zábradlí, osvětlení, lampy, lavičky, kanalizace vč. septiků, oplocení, veřejné osvětlení, inženýr. sítě, apod. a vč. všech rozestavěných nemovitostí, lavičky, odpadkové koše, vjezdové závory				
soubor movitých věcí vlastních a cizích užívaných		1 000	na první riziko	300 000
soubor zásob vlastních		1 000	na první riziko	50 000
specifikace: zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba vč. nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené výrobky apod., pojištění se sjednává na hodnotu znovuzřízení				
soubor peněž. hotovosti a jiných cenností vlastních a cizích převzatých, příp. vnesených		1 000	na první riziko	50 000
specifikace peněžní hotovosti a jiných cenností: peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, cenné papíry, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, drahé kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky, poštovní známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín, telefonní karty, stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty apod.				
poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

Pojištění se řídí **VPP P-100/05**, **ZPP P-200/05** a doložkami DOB1, DOB3

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „**posel**“

Předmět pojištění	pojistná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává 2)	max. roční limit pojist. plnění 4)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
přepravovaná peněžní hotovost a jiné cennosti (např. z místa pojištění do banky)		1 000	na první riziko	20 000
specifikace peněžní hotovosti a jiných cenností: peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, cenné papíry, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, drahé kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky, poštovní známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín, telefonní karty, stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty apod.				
poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy				

Pojištění se řídí **VPP P-100/05**, **ZPP P-200/05** a doložkami DOB1, DOB3				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „**vandalismus**“				
Předmět pojištění	agregovaná pojist. částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2) 3)	max. roční limit pojist. plnění 4)
	(Kč)	(%, min. Kč)		(Kč)
soubor nemovitostí cizích vč. příslušenství svěřených pojištěnému do správy zřizovatelem a ostatních nemovitostí dle specifikace		10 %, min. 1 000	na první riziko	100 000
specifikace: nemovitosti cizí vč. příslušenství a ostatní nemovitosti, jako např. sadové a venkovní úpravy, zábradlí, osvětlení, lampy, lavičky, kanalizace vč. septiků, oplocení, veřejné osvětlení, inženýr. sítě, apod. a vč. všech rozestavěných nemovitostí, lavičky, odpadkové koše, vjezdové závory				
soubor movitých věcí vlastních a cizích užívaných		10 %, min. 1 000	na první riziko	50 000
poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pojištění se řídí **VPP P-100/05**, **ZPP P-320/05** a doložkami DOB1, DOB3				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí **dle článku II, ZPP P-320/05**				
Předmět pojištění **pojištěná zařízení**	agregovaná pojist. částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 4)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor elektronické zabezpečovací signalizace	60 000	1 000		
poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.4 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí **VPP P-100/05**, **ZPP P-600/05** a doložkami DOB1, DOB3			
Odchylně od čl. IV, odst. (2), písm. d) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním sociálních služeb na základě zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění			
Rozsah pojištění	limit 6) pojist. plnění	sublimit 7) pojist. plnění	spoluúčast
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu (subjektivní a objektivní) vzniklou jinému v souvislosti s činností **vyplývající z přiložené zřizovací listiny** a dalších činností uvedených v pojistné smlouvě nebo vztahem pojištěného, který je uveden v této pojistné smlouvě, včetně odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti	5 000 000	viz rozpis	viz rozpis
sublimity pojist. plnění (s možností připojištění) • pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na zdravotní péči v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (mimo škody, které jsou kryty zákonným pojištěním zaměstnanců) ..... 200 000 Kč • pojištění odpovědnosti za škodu na věcech zaměstnanců (vnesených či odložených) ..... 50 000 Kč			
spoluúčast (rozpis) • pojištění odpovědnosti za škodu, není-li ujednáno jinak ..... spoluúčast 1 000 Kč • pojištění odpovědnosti za škodu na věcech zaměstnanců (vnesených či odložených) spoluúčast 500 Kč			
poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy			

[1] nová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, tržní cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

[2] pojištění na první riziko ve smyslu ustanovení čl. XVIII, VPP P-100/05,

[3] zlomkové pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII, VPP P-100/05,

[4] maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (3), VPP P-100/05,

[5] odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč,

[6] odchylně od článku VII, odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,

[7] sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku.

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:
   - **Živelní pojištění**
     Roční pojistné ..... 5 553,- Kč
   - **Pojištění pro případ odcizení**
     včetně doplňkového pojištění pro případ vandalismu
     Roční pojistné ..... 5 005,- Kč
   - **Pojištění elektronických zařízení**
     Roční pojistné ..... 900,- Kč
   - **Pojištění odpovědnosti za škodu**
     Roční pojistné ..... 6 450,- Kč

   Celkové roční pojistné ..... **17 908,- Kč**
2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců.
   Úhrada pojistného bude prováděna ve čtvrtletních splátkách
   splatných v daném pojistném období k datům a v částkách takto
   - **k 1. 7.** ..... **4 477,- Kč**
   - **k 1. 10.** ..... **4 477,- Kč**
   - **k 1. 1.** ..... **4 477,- Kč**
   - **k 1. 4.** ..... **4 477,- Kč**

   splatnost 1. splátky pojistného se prodlužuje z 1. 7. 2008 na 25. 7. 2008
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře

peněžní ústav	:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu / kód banky	:	**450572014 / 2700**
konstantní symbol	:	3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
		3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)
variabilní symbol	:	772 030947 2
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
5. Výše ročního pojistného je překročitelná pouze při změně rozsahu pojistného krytí, změně objemu pojišťovaného majetku nebo při zvýšení pojistné částky, resp. při zvýšení limitů pojistného plnění.

Článek IV

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM - tel. 800 105 105

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
  CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY - Centrální podatelna
  664 42 Modřice, Brněnská 634, fax: 547 212 602, 547 212 561, e-mail: podatelna@koop.cz

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem nebo e-mailem na výše uvedenou adresu.

Článek V

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Živelní pojištění**

   a) Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, vyklizení a odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně dočasného přemístění majetku.
   b) Jsou-li předmětem pojištění věci zaměstnanců, pak se pojištění vztahuje na věci, které zaměstnanci pojištěného obvykle nosí do práce, nebo které se nacházejí na místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele. Pojištění se nevztahuje na motorová vozidla nebo přívěsy motorových vozidel, kterým jsou přidělovány státní poznávací značky, resp. registrační značky.
   c) Za vodovodní zařízení se považuje:
      - potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených;
      - rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených;
      - střešní žlaby a vnější i vnitřní dešťové svody.
   d) Pojistná nebezpečí dle čl. II, bodu 2.1 se vztahují i na vlastní a cizí:
      - věci zvláštního druhu movitého majetku (jako např. knihovní fond, konzervační knihovní fond, historický knihovní fond, sbírky apod.);
      - budovy, stavby nebo mobil. buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo z desek na bázi dřeva a papíru (jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly.
   e) Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí v čl. II, bodu 2.1.
   f) Pojistné plnění z pojištění rizika záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že záplava nebo povodeň měla charakter záplavy nebo povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodou/frekvencí (např. 20-letá voda apod.). Definice rizika záplavy nebo povodně není na časové periodě/frekvenci závislá.
   g) Pojistné nebezpečí záplava, povodeň se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.
   h) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škody na nemovitostech a stavbách, které v době sjednání pojištění nebyly kolaudovány a na věcech, které se nacházejí na těchto stavbách.
   i) Investice se pojišťují včetně dodávek, které se již nacházejí na místě pojištění a byly převzaty na základě předávacího protokolu, přestože dosud nebyly dodavatelem fakturovány.
   j) Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
   k) Pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou neplatí výluka dle čl. V, odst. (3), ZPP P-150/05.

2. **Pojištění pro případ odcizení**
   včetně doplňkového pojištění pro případ vandalismu

   a) Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle tohoto odstavce poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně

vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však do výše částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné poškozené plochy.

Pro tyto škody se sjednává limit plnění 100 000 Kč (s možností připojištění).

b) V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.

c) Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod na stavebních součástech, které vznikly v důsledku odcizení.

d) Jsou-li předmětem pojištění věci zaměstnanců, pak se pojištění vztahuje na věci, které zaměstnanci pojištěného obvykle nosí do práce, nebo které se nacházejí na místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele. Pojištění se nevztahuje na motorová vozidla nebo přívěsy motorových vozidel, kterým jsou přidělovány státní poznávací značky, resp. registrační značky.

e) V případě škod u souboru jízdních kol (viz poj. nebezpečí „odcizení“) poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci zabezpečeny následovně:
Místem pojištění je místo určené nebo obvyklé k odkládání pojištěné věci. Ujednává se, že budou-li pojištěné věci uloženy i mimo uzavřený prostor mimo oplocené prostranství v době pojistné události, poskytne pojistitel plnění, budou-li prokazatelně uzamčeny lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stav. součástem budovy, ke stojanům či jinak odolným konstrukcím takovým způsobem, aby ho nebylo možné odcizit, aniž pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem rozrušil pevný konstrukční díl samotného předmětu.

f) Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní místnost (např. počítačová učebna, kancelář, dílna, laboratoř ..). Za uzavřený prostor se zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem apod.

g) <u>Ujednání o odchylném způsobu zabezpečení pojištěných věcí</u>:
Pro veškerý movitý majetek vč. zásob se ujednává, že v případě krádeže, loupeže pojistitel poskytne pojistné plnění v případě, že pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením. Za minim. zabezpečení se považuje uzamčený prostor s jedním zámkem na vstupech, venkovní prostranství - oplocený prostor, vstup uzamčen. Pojistitel zároveň akceptuje typy pojištěnými užívaných pokladen s limitem do 50 tis. Kč a trezorů z hlediska míry zabezpečení peněžní hotovosti a jiných cenností jako dostačující míru zabezpečení.
Způsobem zabezpečení se také rozumí překonání konstrukčního upevnění.
Volné prostranství - způsobem zabezpečení se také rozumí překážka vytvořená vlastnostmi věci - velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod.

h) Ujednává se, že pro vstupní dveře, kde je běžné zasklení je toto postačující pro plnění v případě krádeže, loupeže.

i) Pro potřeby pojistné smlouvy se automaty na lístky považují za uzavřený prostor.

j) Ujednává se, že se pojistná nebezpečí dle čl. II, bodu 2.2 vztahují i na vlastní a cizí:
- věci zvláštního druhu movitého majetku (knihovní fond, konzervační knihovní fond, historický knihovní fond, sbírky).

k) Pojištění se vztahuje i na případ odcizení (krádež, loupež) a vandalismus přepravované mobilní elektroniky z dopravního prostředku (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu).

l) Místem pojištění pro mobilní elektroniku je území celého světa;
pro místo pojištění mimo území České republiky se ujednává limit plnění 100 000 Kč,
pro území České republiky se ujednává limit plnění 300 000 Kč.

m) <u>Zabezpečení přepravované peněžní hotovosti a jiných cenností pro poj. nebezpečí „posel“</u>:
přeprava prováděna 1 osobou vybavenou obranným prostředkem (např. sprejem, paralyzérem), peníze a ceniny jsou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.

3. **Pojištění elektronických zařízení**

a) Pojištění se vztahuje na elektronickou zabezpečovací signalizaci pořízenou od roku 2001 včetně bez ohledu na rok výroby.

4. **Pojištění odpovědnosti za škodu**

a) Pojištění se vztahuje na škody způsobené působením teploty, unikajících látek, vlhkosti a odpadů včetně pozvolně působících vlivů.

b) Pojištění se vztahuje i na škodu vzniklou v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, jestliže za škodu odpovídá v důsledků svého jednání nebo vztahu.

c) V případě škod u souboru jízdních kol poskytne pojistitel plnění, budou li pojištěné věci zabezpečeny následovně:

Místem pojištění je místo určené nebo obvyklé k odkládání pojištěné věci. Ujednává se, že budou-li pojištěné věci uloženy i mimo uzavřený prostor mimo oplocené prostranství v době pojistné události, poskytne pojistitel plnění, budou-li prokazatelně uzamčeny lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním součástem budovy, ke stojanům či jinak odolným konstrukcím takovým způsobem, aby ho nebylo možné odcizit aniž pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem rozrušil pevný konstrukční díl samotného předmětu.

d) Ujednává se, že pojištění se odchylně od čl. II, odst. (2) ZPP P-600/05 vztahuje také na škodní události, ke kterým došlo a jejichž příčina vznikla v době od 1. července 2001 do 30. června 2008 za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky

- právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době od 1. července 2001 do 30. června 2008,
- poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému v době trvání pojištění,
- pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30. června 2012;

pro tyto škody se sjednává sublimit plnění 5 000 000 Kč,

sublimit plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku;

pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že ke dni jejího uzavření mu není známa žádná škoda, ze které by mohl vzniknou nárok na pojistné plnění z této pojistné smlouvy, nebyl vůči němu uplatněn nárok na náhradu škody, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by k tomuto nároku mohly vést.

e) Křížová odpovědnost mezi subjekty, které jsou majetkově propojeny Liberecký kraj a příspěvkové organizace.

5. **Specifikace pojistné hodnoty**

- Hodnota nová • je nová cena pojištěné věci, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění „na novou cenu“).
- Hodnota znovuzřízení • je částka, která odpovídá nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob nebo cenných věcí v daném čase a na daném místě.
- Hodnota obvyklá • je obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění „na obvyklou cenu“).
- Hodnota jiná • je částka stanovená na základě znaleckého posudku nebo cena uvedená v evidenci pojištěného (např. Smlouva o výpůjčce; Předávací protokol exponátů na výstavu apod.) nebo hodnota obvyklá platná v době vzniku pojistné události.
- Tržní cena • vyjadřuje obvyklou cenu pojištěné věci obdobného druhu a srovnatelné kvality v době pojistné události.

6. **Pojistné plnění**

Byla-li pojištěná věc zničena, odcizena nebo poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil z pojištění:

- **na novou cenu** • částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci (v případě poškození sníženou o cenu využitelných zbytků) v době bezprostředně před vznikem pojistné události;
- **na obvyklou cenu** • částku, která by byla dosažena při prodeji stejné nebo srovnatelné věci (v případě poškození sníženou o cenu využitelných zbytků) v době bezprostředně před vznikem pojistné události a v obvyklém obchodním styku; pojišťovna má právo vyžadovat znalecký posudek, nedohodne-li se s oprávněnou osobou jinak;
- **na jinou cenu** • při poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené pojištěné věci, sníženou o cenu zbytků; nelze-li poškozenou pojištěnou věc opravit nebo cena za opravu převyšuje částku stanovenou na základě znaleckého posudku nebo cenu uvedenou v evidenci pojištěného nebo hodnotu obvyklou pro poškozenou pojištěnou věc, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku jako při zničení pojištěné poškozené věci; dále se ujednává, že při zničení nebo pohřešování pojištěné věci vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku stanovenou na základě znaleckého posudku nebo cenu uvedenou v evidenci pojištěného nebo hodnotu obvyklou pro zničenou nebo pohřešovanou pojištěnou věc, sníženou o cenu zbytků; v případě sporu při stanovení výše pojistného plnění u věcí pojištěných na jinou hodnotu bude tato hodnota stanovena formou znaleckého posudku;
- **na tržní cenu** • částku, která vyjadřuje obvyklou cenu pojištěné věci obdobného druhu a srovnatelné kvality v době pojistné události.

Jsou-li předmětem pojištění písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, děrné štítky, magnetické pásky a disky, ostatní nosiče dat a záznamů na nich poškozeny, zničeny, nebo jsou-li odcizeny, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku, odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo znovuzřízení, pokud tyto náklady oprávněná osoba vynaložila. Od této částky je potřeba odečíst cenu případných využitelných zbytků poškozené nebo zničené věci. V případě, že pojištěný náklady na opravu nebo reprodukci nevynaložil, je pojistitel povinen vyplatit pouze hodnotu materiálu, vloženého do pojištěné věci.

7. **Ostatní zvláštní ujednání**

a) Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění škody na pojištěné věci z nastalé pojistné události, hradí pojistitel takto vynaložené náklady, jsou-li úměrné rozsahu hrozící škody a pojistné hodnotě ohrožené pojištěné věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu a ošetřování pojištěné věci.

b) Pro účely tohoto pojištění se za jinou osobu považují i osoby uvedené v této pojistné smlouvě.

c) Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní místnost (např. počítačová učebna, kancelář, dílna, laboratoř ..).

d) Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na majetkovou škodu i na odpovědnost za škodu vzniklou pojištěnému subjektu, ve kterém má pojistník nebo pojištěný majetkovou účast.

e) Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává, že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období více než o 10 %.

f) Ujednává se, že pojistitel nebude v případě pojistné události namítat podpojištění. Zároveň se ujednává, že v případě vyčerpání pojistné částky, limitu nebo sublimitu pojist. plnění lze toto dopojistit v průběhu pojistného roku za stejných podmínek.

g) Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu (mimo položek, kde je uvedena jiná cena). V případě poškození nebo zničení pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věcí v době pojistné události sníženou o cenu příp. zbytků bez odpočtu opotřebení.

h) V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne plnění v nové ceně.

i) Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

j) Inflační doložka: „Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu doby pojištění k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 %.

k) V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká.

l) Ujednává se, že pokud pojistitel najme externí společnost za účelem zjišťování škod a přípravy dokumentace ke škodní události, vyžádá si předchozí souhlas pojistníka. Pokud pojistník souhlas neudělí, provede pojistitel šetření samostatně.

m) Škody způsobené katastrofickými riziky a nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z toho titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast; toto platí pro pojistná nebezpečí „záplava, povodeň“, v případě pojistných nebezpečí „vichříce, krupobití“ je platná časová lhůta 48 hodin.

n) Platby pojistného budou hrazeny na účet zplnomocněného makléře.

8. **Výklad pojmů**

Pojistným obdobím je doba 12 měsíců.

Pojistný rok je doba 12 měsíců;
první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory.

Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

Pojistná částka je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, které nastaly v jednom pojistném roce.

Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost.

Pojištění na první riziko je pojistná částka stanovená pojistníkem (pojištěným).
Pojistitel tuto pojistnou částku akceptuje a nebude namítat podpojištění.

Limit plnění je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události, za jednu a všechny pojistné události, které nastaly v jednom pojistném roce.

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost vzniklá z jedné a stejné příčiny.

Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast je vyjádřena pevnou částkou v Kč (není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, není spoluúčast sjednána, tj. činí 0,- Kč).

Cizí věci převzaté jsou věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Cizí věci užívané jsou věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy.

Cizí věc, je věc, která je pojištěným nebo pojistníkem oprávněně užívaná na základě písemné smlouvy.

Věci „zvláštní hodnoty“ - za věci zvláštní hodnoty se považují:

- "věci umělecké hodnoty" - obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla;
- "věci historické hodnoty", tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.;
- "starožitnosti", tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu;
- "sbírky".

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **1. července 2008**.
2. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
3. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
4. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
5. Pojistná smlouva byla vypracována v 4 stejnopisech
   - pojistník obdrží 1 stejnopis
   - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
   - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 12 stran;
   její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I, bodu 3 této smlouvy a 2 přílohy; výčet:
   - příloha 1 – **zřizovací listina** (usnesení č. 152/07/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje)
   - příloha 2 – **dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (doložky)**
8. Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah pojištění, pokud dojde ke změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění, např. aktualizace pojist. částek pojištěného majetku. Případné nespotřebované pojistné pojistitel vrátí na účet pojistníka nejpozději do jednoho měsíce od ukončení pojištění daného pojištěného majetku či subjektu, nebude-li dohodnuto jinak.
9. Veškeré změny a doplnění lze realizovat pouze formou písemných dodatků k pojistné smlouvě, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatek k pojistné smlouvě a budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za pojistníka:
V Liberci dne 30. června 2008

.....
jméno, příjmení, funkce a podpis

Za pojistitele:
V Liberci dne 30. června 2008

....

Pojistnou smlouvu 772 030947 2 vypracovali: Kynčlová/Cej